

1500016-09.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE MAICON PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto

Vistos.

Trata-se de ação penal sendo o sentenciado denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/2006, havendo desclassificação para a figura do artigo 28 do mesmo diploma legal por ocasião da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina Foro de Duartina

Vara Única Rua Sete de Setembro, 486, Duartina - SP - cep 17470-000

1500016-09.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500016-09.2021.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE MAICON PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto

Vistos.

Trata-se de ação penal sendo o sentenciado denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/2006, havendo desclassificação para a figura do artigo 28 do mesmo diploma legal por ocasião da sentença.

O réu foi preso cautelarmente em data de 04/01/2022, permanecendo encarcerado por todo o tramite processual até o a data da sentença no dia 20/05/2021.

Houve interposição de recurso por parte da acusação, contudo, o Tribunal de Justiça manteve a sentença de primeiro grau.

É O BREVE RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

É o caso de reconhecimento da detração.

As penas cominadas em lei para os crimes pelos quais o réu foi denunciado é distinta da pena pelo qual foi condenado, contudo, não há como se ignorar o período em que esteve preso, mesmo porque a prisão cautelar pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é muito mais grave que a pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade a que foi condenado, devendo ser reconhecida, portanto, a detração penal. Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença desclassificatória. Condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Recurso ministerial provido para condená-lo pelo art. 33 do mesmo dispositivo legal. Trânsito em julgado. Defensoria Pública busca a desclassificação ou a redução da pena. – Cabível a desclassificação. Agente surpreendido em poder de drogas (20,1g de "crack" e 0,400g de cocaína). Apesar dos indícios de envolvimento do peticionário com o comércio de entorpecentes, no que se refere ao fato apurado na ação penal mostrou-se crível sua alegação de posse para uso próprio. Versão compatível com as peculiaridades do caso "sub judice". Não foi preso em situação aparente de mercancia. Quadro que recomenda a desclassificação almejada. Fixação de pena restritiva de direitos. Sanção já resgatada ante o tempo de carcerária cumprida. Aplicação da detração anômala. Pedido revisional deferido para desclassificar a conduta para o crime de posse de droga para uso próprio, com extinção da punibilidade e expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Revisão Criminal 0019869-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro de José Bonifácio - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de JORGE MAICON PIRES, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

Transitada em julgado, comunique-se ao IIRGD e ao TRE e arquivem-se os autos, lançando-se a movimentação 61615.

P.R.I.C.

Duartina, 25 de agosto de 2022.